

TRIBUNAL : 6° Juzgado Civil de Santiago

ROL : C-6511-2022

CARATULADO : LASO/ARAYA

PRUEBA CONFESIONAL DE LA PARTE DEMANDADA

En Santiago, a **31 de julio** de 2026, a la hora señalada en autos, me constituí en las dependencias del Tribunal y con la venia de SS., se lleva a efecto audiencia de prueba confesional que rinde la parte demandada, respecto de **los absolventes, los demandantes, don Jorge Juri Laso**, cédula de identidad N° 15.336.688-8 y **doña Marisol Laso Tirapegui**, cédula nacional de identidad N° 6.031.231-1, **en segunda citación**, con la presencia de los apoderados de la parte demandada, doña Sofía Miranda Riquelme, cédula de identidad número 20.952.847-9, y el apoderado de la parte demandante, don Franco Luis Anabalón Chacana, cédula de identidad N° 15999889-4 comprobando esta ministro de fe la identidad de todos los comparecientes mediante la cédula de identidad que exhiben.

Comparece en segundo llamado a absolver posiciones, la demandante, doña Marisol Elizabeth Laso Tirapegui, cédula nacional de identidad N° 6.031.231-1, quien exhibe cédula, profesora de estado, con domicilio en Guadarrama 1264 comuna de Las Condes, quien previamente juramentada, al tenor del pliego de posiciones encriptado acompañado a folio 207 del cuaderno principal, que, en este acto, previa entrega de la clave por parte de la abogada de la demandada (clave: Pliegoml27), se procede a abrir, y la absolvente responde lo que sigue:

- 1. Para que diga la absolvente cuál era su relación con doña Marta Tirapegui Domínguez.**

Responde: yo soy hija de ella.

- 2. Para que diga la absolvente cómo es efectivo que no se hizo cargo de los cuidados de salud de doña Marta Tirapegui Domínguez luego de su accidente vascular en el año 2017.**



Responde: no es efectivo porque yo muchas veces incluso pernocté en el departamento de mi mamá porque mi hermana andaba de viaje en esa oportunidad y yo me iba a quedar con ella.

- 3. En caso de respuesta afirmativa a la pregunta anterior, para que diga el absolvente qué actos en específico realizó para cuidar de la salud de a doña Marta Tirapegui Domínguez durante sus últimos años de vida, señalando además la fecha y/o época en que se realizaron dichos actos.**

Responde: mi respuesta no fue afirmativa, yo me preocupé de la salud de mi mamá, prácticamente todos los domingos la visitaba en su departamento y mientras estuvo en la clínica de la Universidad Católica fui todos los días durante 3 meses.

- 4. Para que diga la absolvente cómo es efectivo que no ayudó de forma alguna con la mantención de doña Marta Tirapegui Domínguez durante sus últimos años de vida. Responde:** es verdad que no contribuí porque mi mamá tenía lo suficiente como para que se costeara la enfermedad, porque mi mamá tenía un patrimonio de alrededor de 2 millones de pesos mensuales causados por arriendos de propiedades y lo del montepío de mi papá.

- 5. En caso de respuesta afirmativa a la pregunta anterior, para que diga el absolvente qué actos en específico realizó para mantener a doña Marta Tirapegui Domínguez durante sus últimos años de vida, señalando además la fecha y/o época en que se realizaron dichos actos.**

Responde: no, nunca se realizó, yo no aporté nunca con dinero.

NW

6. Para que diga la absolvente cómo es efectivo que el cuidado de doña Marta Tirapegui Domínguez fue asumido exclusivamente por doña Aida Laso Tirapegui y don Christian Araya Laso.

Responde: no es efectivo, tenía cuidadoras, yo iba los domingos y muchas veces ellos se turnaban, salía uno de ellos y quedaba el otro o no quedaba ninguno de los dos, solamente la cuidadora.

7. Para que diga la absolvente cómo es efectivo que doña Aida Laso Tirapegui y don Christian Araya Laso se encargaron exclusivamente del ingreso de doña Marta Tirapegui Domínguez al centro de salud U.C Christus el año 2017, luego que aquella sufriera un accidente vascular.

Responde: no, eso es falso porque mi mama tenía lo suficiente como para solventar su enfermedad, incluso Aída vendió un departamento en Reñaca de mi mamá tiempo atrás y ella administraba esa plata y nunca dio cuenta de eso.

8. Para que diga la absolvente cómo es efectivo que doña Aida Laso Tirapegui ejecutó correctamente el mandato general de administración y disposición de bienes, preocupándose de solventar los gastos de salud de la mandante doña Marta Tirapegui Domínguez.

Responde: no es efectivo porque nunca dio cuenta de lo que recibía de arriendo y montepío.

9. Para que diga la absolvente cómo es efectivo que los gastos de salud de doña Marta Tirapegui Domínguez fueron asumidos exclusivamente por doña Aida Laso Tirapegui y don Christian Araya Laso.



Responde: no sé si será pertinente decir que 10 días antes de la defunción de Marta Tirapegui, mi madre, fue vendido el departamento donde ella habitaba y ahí tampoco se dio cuenta de las platas que según ellos pagaron 95 millones.

10. Para que diga la absolvente cómo es efectivo que visitó en escasas oportunidades a su madre doña Marta Tirapegui Domínguez, durante sus últimos años de vida.

Responde: le repito que yo iba prácticamente todos los domingos y si tenía peticiones para quedarme con ella a alojar para cuidarla también me quedaba, fueron más espaciadas eso sí las visitas cuando empezó la pandemia, no sé si agregar ahí mismo que para ellos era más fácil porque ellos vivían con mi mamá, entonces no les afectaba.

11. Para que diga la absolvente cómo es efectivo que los gastos de salud en que incurrieron los demandados durante 3 años y 4 meses para el cuidado de doña Marta Tirapegui Domínguez generaron un crédito a favor de éstos últimos y en contra de doña Marta Tirapegui Domínguez.

Responde: no me queda claro, no sé a qué se refiere además nunca supe de eso.

12. Para que diga el absolvente cómo es efectivo que el precio de la compraventa objeto de autos fue compensado en su totalidad con el crédito por el cual doña Marta Tirapegui Domínguez era deudora de don Christian Araya Laso.

Responde: nunca supe de un crédito que tuvo que pagarle mi mama a Cristian, nunca supe, eso fue entre gallos y media noche.



13. Para que diga la absolvente como es efectivo que doña Marta Tirapegui Domínguez gozó de buena salud mental hasta su último día de vida.

Responde: eso es totalmente falso. Murió con las consecuencias que tuvo del accidenen cerebro vascular.

14. Para que diga la absolvente cómo es efectivo que nunca cuestionó la administración que realizaron los mandatarios de doña Marta Tirapegui Domínguez durante sus últimos años de vida.

Responde: mientras estuvieron con el mandato administrándole los bienes nunca pedí cuenta en verdad porque nunca pensé que una hermana iba a hacer chamullo, después de un año de fallecida mi mamá le pedí cuenta yo y Jorge de los gastos de mantener la enfermedad y Aída nunca acreditó con boleta o factura los gastos incurridos para hacer costeados entre los tres herederos.

15. Para que diga la absolvente como es efectivo que han autorizado y consentido en que doña Aída Laso Tirapegui continúe con la administración de los bienes de doña Marta Tirapegui Domínguez.

Responde: no, yo no he autorizado ni consentido, tajantemente lo digo, lo mismo mi sobrino Jorge Juri.

16. En la negativa de la respuesta anterior, para que diga el absolvente cuáles han sido los actos concretos en los que ha manifestado su negativa para que doña Aida Laso Tirapegui continúe con la administración de los bienes de doña Marta Tirapegui Domínguez.

Responde: no me corresponde porque es una herencia tendría que haber un acuerdo y no lo he autorizado. Aída sola se adjudicó ese papel de administrar los bienes después de fallecida mi mamá.



La apoderada de la demandada pide a la absolvente aclarar las siguientes respuestas, **Preguntas aclaratorias.**

En cuanto a la respuesta N° 3 si es posible aclarar cuales son los actos en concreto que señala en la respuesta de la pregunta 2.

Responde: Yo la iba a ver prácticamente todos los domingos y me quedaba a pernoctar cuando era necesario, cuando ella vivía en el departamento. Si Cristian y Aída me solicitaban que me quedara con ella a alojar, también tramité el asunto de la ley de urgencia cuando ingresó mi mama a la católica y le insistí en que el médico tratante la derivara al GES y nunca me lo permitieron. Cuando la visitaba me tocaba muchas veces mudarla también.

En cuanto a la respuesta N° 7 para que diga si hubo actos materiales, no exclusivamente económicos relativos al ingreso de la clínica de la señora Marta Tirapegui Dominguez en julio de 2017.

Responde: sí efectivamente ellos lo hicieron porque yo trabajaba y ellos estaban con Marta, Mauricio y Aída vivían con ella cuando tuvo el accidente vascular.

En cuanto a la respuesta de la pregunta N°16 cuales han sido los actos concretos para manifestar esa negativa.

Responde: nunca se conversó, nunca se preguntó "sigo administrando, que les parece" y siguió Aida administrando los bienes hasta el día de hoy.

Maurisael Elizabeth



Loso Tirapegui

6.031.231-1


15989889-9.


20.952.847-9





Comparece en segundo llamado a absolver posiciones, en representación del demandante don Jorge Juri Laso, cédula de identidad N° 15.336.688-8, su abogado, don Franco Luis Anabalón Chacana, cédula de identidad N° 15999889-4, quien señala que en la demanda de folio 1 consta mandato para absolver posiciones en representación del mandante ya que don Jorge Juri Laso se encuentra en el extranjero como consta en el mismo mandato, a lo cual el tribunal accede, con la salvedad de que no podrá contestar preguntas sobre hechos propios.

Don Franco Luis Anabalón Chacana, cédula de identidad N° 15999889-4, quien exhibe cédula, abogado, con domicilio en Huérfanos 1147 oficina 450 comuna de Santiago, quien previamente juramentado, al tenor del pliego de posiciones encriptado acompañado a folio 207 del cuaderno principal, que, en este acto, previa entrega de la clave por parte de la abogada de la demandada (clave: Pliegojil27), se procede a abrir, y la absolvente responde lo que sigue:

1. Para que diga el absolvente cuál era su relación con doña Marta Tirapegui Domínguez.

Responde: mi representado era nieto de ella.

2. Para que diga el absolvente cómo es efectivo que no se hizo cargo de los cuidados de salud de doña Marta Tirapegui Domínguez luego de su accidente vascular en el año 2017.

Responde: mi representado migró a Canadá en 2015 y por requisitos migratorios tenía que permanecer en ese país sin salir del mismo por lo cual no estuvo presente en Chile para esa época sin perjuicio de comunicación permanente con su abuela vía telefónica hasta que los demandados, según me cuenta eliminaron el teléfono fijo del domicilio de doña Marta.

3. Para que diga el absolvente cómo es efectivo que no ayudó de forma alguna con la mantención de doña Marta Tirapegui Domínguez durante sus últimos años de vida. Responde: en razón del patrimonio de doña Marta quien tenía propiedades arrendadas y montepío era con recursos de ella que se mantenía a si misma por lo

que ninguna de las partes involucradas, según me informa Jorge, hacía aporte económico a dicha mantención.

4. En caso de respuesta afirmativa a la pregunta anterior, para que diga el absolvente qué actos en específico realizó para mantener a doña Marta Tirapegui Domínguez durante sus últimos años de vida, señalando además la fecha y/o época en que se realizaron dichos actos.

Responde: no aplica porque no fue afirmativa.

5. Para que diga el absolvente cómo es efectivo que no se preocupó de la salud de doña Marta Tirapegui Domínguez durante sus últimos años de vida.

Responde: no es efectivo, mi representado realizaba largas comunicaciones telefónicas con su abuela existiendo una preocupación constante por su salud lo que se explica además porque para mí representado según me informaba la señora Marta fue su única figura materna.

6. En caso de respuesta afirmativa a la pregunta anterior, para que diga el absolvente qué actos en específico realizó para cuidar de la salud de doña Marta Tirapegui Domínguez durante sus últimos años de vida, señalando además la fecha y/o época en que se realizaron dichos actos.

Responde: Los cuidados de doña Marta estaban a cargo de cuidadoras, y por la situación migratoria de mi representado, quien se trasladó a Canadá con su esposa, y luego nacieron hijos allí, su preocupación se manifestaba en largos llamados telefónicos con ella.

7. Para que diga el absolvente cómo es efectivo que el cuidado de doña Marta Tirapegui Domínguez fue asumido exclusivamente por los demandados doña Aida Laso Tirapegui y don Christian Araya Laso.

Responde: no es efectivo, existían cuidadoras para tales labores.

8. Para que diga el absolvente cómo es efectivo que doña Aida Laso Tirapegui y don Christian Araya Laso se encargaron exclusivamente del ingreso, financiamiento

y acompañamiento de doña Marta Tirapegui Domínguez al centro de salud U.C. Christus el año 2017, luego que aquella sufriera un accidente vascular.

Responde: en cuanto al ingreso a la UC su primo se hizo cargo, del financiamiento, fueron recursos propios de la paciente. Y en cuanto al acompañamiento su grupo familiar en Chile estuvo en forma presencial incluida Marisol Laso, Jorge según me informó telefónicamente.

9. Para que diga el absolvente cómo es efectivo que doña Aida Laso Tirapegui ejecutó correctamente el mandato general de administración y disposición de bienes, preocupándose de solventar los gastos de salud y cuidado de la mandante doña Marta Tirapegui Domínguez.

Responde: no es efectivo.

10. Para que diga el absolvente cómo es efectivo que los gastos de salud de doña Marta Tirapegui Domínguez fueron asumidos exclusivamente por doña Aida Laso Tirapegui y don Christian Araya Laso.

Responde: no es efectivo, por la fuerza patrimonial de doña Marta ella era autosuficiente para tales fines.

11. Para que diga el absolvente cómo es efectivo que no visitó a doña Marta Tirapegui Domínguez durante sus últimos años de vida.

Responde: después de emigrar a Canadá en 2015, por las razones ya dichas Jorge no retornó a Chile.

12. Para que diga el absolvente cómo es efectivo que no mantenía una relación cercana con doña Aida Laso Tirapegui.

Responde: no es efectivo, Jorge considera a Marta su figura materna, su madre, por lo que él si mantenía una relación cercana antes de su proceso de migración por visitas y vínculo permanente, y presencial, después de su migración de la forma ya dicha según él me ha contado.



La abogada de la parte demandada **interpone incidente de nulidad** de la declaración ya que está declarando sobre hechos personales pese a que el tribunal resolvió que solo podría declarar sobre hechos propios, con lo cual no ha cumplido. Decisión que no fue objetada por las partes.

Traslado:

El abogado de la demandante solicita se rechace con costas la incidencia en atención a que la parte incidentista convalidó el vicio que ahora reclama ya que compareció pacientemente a la pregunta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 sin promover ninguna incidencia previa. Únicamente concluida la respuesta a la pregunta N° 12 reclamó un vicio inexistente, porque entrando al fondo de la petición, este abogado ha precisado en sus respuestas que aquello que declara es a partir de lo que le ha informado su cliente quien evidentemente me ha conferido la facultad de absolver posiciones por tanto no respondo sobre hechos propios, ni pretendo hacerlo sino que doy respuestas a las preguntas de la diligencia, diligencia respecto de la que mi participación como absolvente tampoco fue rechazada por la parte contraria participando la misma en esta durante 12 preguntas y respuestas sin haber incidentado ni recurrido a mi comparecencia inicial que fue permitida por el tribunal.

El tribunal queda en resolver.

La parte demandada retira la pregunta 13.

14. Para que diga el absolvente cómo es efectivo que doña Aída Laso Tirapegui lo visitó en noviembre de 2015 en Canadá, ciudad de Vancouver.

Responde: sí, es efectivo, según lo que me informa Jorge, la relación se dañó posterior a la muerte de doña Marta al descubrir la compraventa objeto de la nulidad de autos.

15. Para que diga el absolvente cómo es efectivo que los gastos de salud en que incurrieron los demandados durante 3 años y 4 meses para el cuidado de doña

Marta Tirapegui Domínguez generaron un crédito a favor de éstos últimos y en contra de doña Marta Tirapegui Domínguez.

Responde: según lo que me informa Jorge, no es efectivo, porque los gastos de la Sra. Marta se solventaban con su patrimonio.

16. Para que diga el absolvente cómo es efectivo que el precio de la compraventa objeto de autos fue compensado en su totalidad con el crédito por el cual doña Marta Tirapegui Domínguez era deudora de don Christian Araya Laso.

Responde: reiterando la respuesta del N° 15 anterior, tal crédito no existía ni había sido declarado judicialmente según lo que me indica mi representado.

17. Para que diga el absolvente como es efectivo que doña Marta Tirapegui Domínguez gozó de salud mental y cognitiva hasta su último día de vida.

Responde: no es efectivo, según lo que me indica Jorge y conforme a la epicrisis acompañada en la causa.

18. Para que diga el absolvente cómo es efectivo que nunca cuestionó la administración que realizó doña Aida Laso Tirapegui, en su calidad de mandataria de doña Marta Tirapegui Domínguez, durante los últimos años de vida de dicha mandante.

Responde: es efectivo, había confianza en la gestión de doña Aida según me informa Jorge, por lo que para él fue una decepción conocer la existencia de la compraventa cuya nulidad se pide en autos.

19. Para que diga el absolvente como es efectivo que han autorizado y consentido en que doña Aida Laso Tirapegui continúe con la administración de los bienes de doña Marta Tirapegui Domínguez.

Responde; no es efectivo, incluso se inició un proceso judicial relacionado a aquello.

20. En la negativa de la respuesta anterior, para que diga el absolvente cuáles han sido los actos concretos en los que ha manifestado su negativa para que doña Aida



Laso Tirapegui continúe con la administración de los bienes de doña Marta Tirapegui Domínguez.

Responde: se inició un proceso judicial relacionado a aquello, no recuerdo los datos del proceso y como no puedo ver celular no se lo puedo decir pero existe.

Preguntas aclaratorias.

-Respecto a la pregunta N° 19 para que aclare si está declarando en calidad de representante del absolvente o en su calidad de abogado patrocinante de la causa, básicamente si es un hecho propio de él como abogado o si se lo comentó su cliente.

Responde: declaro en representación de Jorge, y aprovecho de precisar que todas mis respuestas son a partir de lo que Jorge me ha informado. Y respecto de la pregunta N° 19, también lo sé porque soy abogado patrocinante de ese otro juicio.

-Para que aclare si su cliente se lo comentó en una fecha específica o es por su conocimiento en la causa.

Responde: previo a la interposición de la demanda me comentó todo lo antes dicho, y con motivo de la tramitación del juicio, reuniones informativas al efecto, a través de modalidad *on line*, Jorge me ha reiterado y precisado lo antes dicho.

Siendo las 12:35 horas, se pone término a la audiencia. Concluida ésta, es leída, ratificada y firmada por los absolventes que han declarado, junto a SS., y a los apoderados comparecientes y por la ministra de fe, receptora judicial Andrea Vásquez Delaunoy, quien autoriza.

Derechos convenidos \$80.000 por absolvente.

Franco Luis Quabalon Chacava.

15999 889-4



X e f e t

15.999. 889-4.

Andrea B
20.952.847-9